Ngày 10/11/2004, VKSND tỉnh C ra cáo trạng truy tố Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS.

Đồng tình với quan điểm của VKSND tỉnh C, ngày 15/12/2004, TAND tỉnh C ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.Trong đó ghi thành phần Hội đồng xét xử gồm có: Thẩm phán ông Hoàng Mạnh Khang, Hội thẩm Phạm Thanh Nga cán bộ phòng thanh tra công ty xây dựng số 6; Hội thẩm Lương Đình Thanh cán bộ Sở tư pháp.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu trên và cần đề nghị vấn đề gì với TAND tỉnh C để bảo vệ cho thân chủ?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Phạm Quốc Bảo không chịu khai báo vì cho rằng những gì cần nói đã nói ở cơ quan điều tra.

Trần Tuấn Anh khai: Khi thấy anh Hoà ngã xuống, cháu nói Bảo thôi không đánh nữa, sau đó cháu đi ra chỗ gửi xe. Cháu tưởng Bảo cũng đi ở phía sau nhưng không phải như vậy. Bảo cố tình ở lại đánh anh Hoà. Lúc ra lấy xe cháu còn gặp anh Mừng.

Anh Phạm Văn Mừng khai: Tôi đang trên đường về nhà thì gặp Tuấn Anh lấy xe ở quán nước ven đường. Đi được một đoạn khoảng 30m, tôi thấy Bảo đứng đá vào lưng Hoà, còn Hoà đang nằm dưới đất.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Trong trường hợp này luật sư có cần đề xuất HĐXX công bố lời khai của Bảo tại cơ quan điều tra không? Tại sao?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Với nội dung vụ án và các tình tiết bổ sung nêu trên, anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Trần Tuấn Anh.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Tuấn Anh 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Trần Tuấn Anh viết đơn kháng cáo.

C1:
Chuẩn bị những giấy tờ và hoạt động sau:
Giấy giới thiệu của VPLS
Gặp CQĐT để đề nghị được tham gia ở giai đoạn điều tra.
Trao đổi với CQĐT về những việc dự định sẽ tham gia
Đề nghị CQĐT cấp giấy chứng nhận bào chữa.

C2:
Chú ý về:
Tuổi .
Mức độ hành vi .

C3:
Đề xuất:không truy tố T.Anh về tội giết người vì tính chất hành vi của T.Anh

C4:
Hướng bào chữa:không có tội vì:tuổi và hành vi của T.Anh

C5:
Chưa làm được.
C6:
Thành phần HĐXX không đúng theo quy định tại Đ307 BLTTHS
Kiến nghị với TAND: triệu tập HĐXX đúng theo quy định pháp luật.